

नरिवाचन_(कसूर_तथा_सजाय)_ऐन_२०७३

English title: Election (Offense and Punishment) Act, 2017

नरिवाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मिति । २०७३ । १० । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७३ सालको ऐन नं. २४ । नरिवाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी प्रचलति कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नरिवाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ बनाउनका लागि नरिवाचन कसूर र सजाय सम्बन्धी प्रचलति कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नरिवाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले दफा ४१ बमोजिमको अदालत सम्झनु पर्छ । (ख) "अनुगमनकर्ता" भन्नाले नरिवाचनको काम कारबाही र आचारसंहिता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न आयोगले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम खटाएको अनुगमनकर्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यसरी अनुगमन गर्न आयोगले गठन गरेको अनुगमन टोली वा अनुगमन समितिलाई समेत जनाउँछ । (ग) "अनुसन्धान अधिकारी" भन्नाले दफा ३९ को उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारी सम्झनु पर्छ । (घ) "आयोग" भन्नाले संविधानको धारा २४४ बमोजिमको नरिवाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (ङ) "उम्मेदवार" भन्नाले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै नरिवाचनका लागि उम्मेदवारको अन्तमि सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (च) "नरिवाचन" भन्नाले संविधान तथा प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको नरिवाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले उपनरिवाचनलाई समेत जनाउँछ । (छ) "नरिवाचन अधिकृत" भन्नाले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको मुख्य नरिवाचन अधिकृत वा नरिवाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक नरिवाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ज) "नरिवाचन अवधि" भन्नाले नरिवाचन हुने मितिभन्दा एकसय बीस दिन अगाडिदेखि नरिवाचनको अन्तमि परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिसम्झनु पर्छ । तर एक सय बीस दिनभन्दा कम अवधि रहने गरी नरिवाचन मिति घोषणा भएमा त्यसरी घोषणा भएको मतिदिखि नरिवाचनको अन्तमि परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधिलाई नरिवाचन अवधि मानिनेछ । (झ) "नरिवाचन प्रतनिधि" भन्नाले नरिवाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले तोकेको उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रतनिधिसम्झनु पर्छ । (ञ) "नरिवाचन क्षेत्र" भन्नाले प्रतनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको नरिवाचनका लागि संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजिमको नरिवाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको नरिवाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ट) "मतदाता" भन्नाले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ठ) "मतदाता नामावली" भन्नाले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगले तयार गरेको मतदाताको विवरण सहितको अन्तमि मतदाता नामावली सम्झनु पर्छ ।

(ड) "मतपत्र" भन्नाले नरिवाचनमा मतदान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विद्युतीय उपकरणमा प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडति डजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (ढ) "मतदाता परिचयपत्र" भन्नाले प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम मतदातालाई जारी गरिएको मतदाता परिचयपत्र सम्झनु पर्छ । (ण) "मतदान अधिकृत" भन्नाले नरिवाचनको प्रयोजनका लागि प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (त) "मतदान केन्द्र" भन्नाले नरिवाचनमा मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम स्थापना गरिएको मतदान केन्द्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मतदान उपकेन्द्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नका लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विद्युतीय उपकरणबाट मतदान गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने विद्युतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (द) "राजनीतिक दल" भन्नाले नरिवाचन प्रयोजनका लागि प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ । (ध) "संविधान" भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नरिवाचन सम्बन्धी लिखत तथा नरिवाचन सामग्री सम्बन्धी कसूर तथा सजाय । ३. झुट्टा विवरण तथा कागजात सहित मनोनयन पत्र पेश गर्न नहुने: (१) कसैले पन उम्मेदवारी दाँदा झुट्टा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयन पत्र पेश गर्न वा गर्न लगाउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ४. नरिवाचन सामग्रीको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउन नहुने: (१) कसैले पन नरिवाचनमा प्रयोग गरिने वा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री खोस्न, लुट्न, चोर्न, कब्जामा लिन, खोल्न, नष्ट गर्न वा नरिवाचनमा प्रयोग हुन नदनि कुनै कसिमिले रुकावट वा हस्तक्षेप गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले पन मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले मतदाता परिचय पत्र कब्जा गरी राख्न, बगिर्न वा खरदि गर्न हुँदैन । (३) कसैले पन मतदान अधिकृतको स्वीकृति बिना नरिवाचनमा प्रयोग गरिने वा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री नरिवाचनमा प्रयोग हुन नदनि मतदान केन्द्रबाट बाहिर वा

अन्य कतै लैजान हुँदैन । (४) कसैले पननिर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीले टाँसेको वा टाँस्न लगाएको नरिवाचन सम्बन्धी कुनै वविरण, सूचना, सूची वा अन्य कुनै कागजातमा कुनै व्यहोरा थप्न, केरमेट गर्न, सच्याउन, हटाउन वा त्यस्तो कागजात च्यात्न वा कुनै कसिमिले बगिरन, नोकसान गर्न वा नष्ट गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न लगाउन हुँदैन । (५) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(६) उपदफा (२) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (७) उपदफा (३) वा (४) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ५. मतपत्रको दुरुपयोग गर्न नहुने: (१) कसैले पनमितपत्रलाई नष्ट गर्न, मतपत्रमा लागेको नरिवाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतको सही वा छाप वा मतपत्रमा अङ्कति कुनै चनिह वा सङ्केत मेट्न, केर्न, सच्याउन, करिने गर्न, बगिरन वा नष्ट गर्न वा अन्य कुनै कसिमिले मतपत्र नोकसान पुर्याउन वा दुरुपयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) कसैले पननिक्कली मतपत्र तयार गर्न वा त्यस्तो मतपत्र ओसारपसार गर्न हुँदैन । (३) कसैले पनमितपत्र खरदि बकिरी गर्न हुँदैन । (४) कसैले पनआधिकारिक छाप वा चनिह लागेको मतपत्र मतदान नगरी आफूसँग राख्न वा मतदान केन्द्र बाहिर लैजान हुँदैन । (५) उपदफा (१), (२) वा (३) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (६) उपदफा (४) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ६. गैरकानूनी तवरले मतपत्र दनि वा लनि नहुने: (१) नरिवाचन अधिकृत वा मतपत्र जमिमा लनि कर्मचारीले नगद, जनिसी, सेवा वा अन्य कुनै प्रकारको लाभ लर्ने वा नलर्ने वा लनि मज्जुर गरी वा नगरी त्यस्तो मतपत्र मतदाता बाहेक अन्य व्यक्तिलाई दनि हुँदैन । (२) कसैले पनकिसैलाई नगद, जनिसी, सेवा दर्ने वा दनि मज्जुर गरी वा कुनै कसिमिको लोभ देखाई वा कुनै कसिमिको डर, त्रास, धाक वा धम्की दर्ने वा कुनै कसिमिको बल प्रयोग गरी वा नगरी गैरकानूनी तवरले मतदान गर्नका लागि कसैबाट मतपत्र प्राप्त गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । परचिछेद-३ । मतदान तथा मतगणना सम्बन्धी कसूर तथा सजाय । ७. मतदानको अधिकार बनिा मतदान गर्न नहुने: (१) कसैले पनप्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि मत दनि पाउने अधिकार बनिा कुनै नरिवाचनमा मतदान गर्न हुँदैन । (२) कसैले पनप्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि बाहेक अर्को मतदाताको नामको मतपत्र बुझलिनि वा अर्कोको नामबाट मतदान गर्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) वा (२) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ८. पटक पटक मतदान गर्न नहुने: (१) कसैले पनएउटै नरिवाचनका लागि एक भन्दा बढी पटक मतदान गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ९. मत सङ्केत सार्वजनिक गर्न नहुने: (१) कसैले पनमितपत्रमा मत सङ्केत गरसिकेपछि त्यस्तो मतपत्र कसैलाई देखाउन, प्रदर्शन गर्न, गोप्य मत सङ्केत स्थलमा मत सङ्केत नगरी त्यस भन्दा बाहिर गई मत सङ्केत गर्न वा मत सङ्केत गरेको व्यहोरा कुनै प्रकारले सार्वजनिक गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गरी कसैले मतपत्र मतपेटकिमा खसाली नसकेको भए मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतपत्रलाई छुट्टै खाममा राखी त्यस्तो खाममा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सीलबन्दी गरी मुचुल्का खडा गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो मतपत्र गणना गरनि छैन । १०. मतदानको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न नहुने: (१) कसैले पनमितदान गर्दा मतदान सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून वा आयोगले तोकेको प्रक्रिया उल्लङ्घन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ११. मतपत्र बाहेक अन्य वस्तु खसाल्न वा राख्न नहुने: (१) कसैले पनमितपत्र बाहेक अन्य कुनै वस्तु मतपेटकिभित्र खसाल्न वा राख्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृतले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । तर मतपेटकिभित्र मतपत्र बगिरने वा नष्ट गराउने वस्तु वा पदार्थ खसालेमा वा राखेमा दफा १२ बमोजमि सजाय हुनेछ । १२. मतदान भएको मतपत्र बगिरन वा नष्ट गर्न नहुने: (१) कसैले पनमितदाताले मतदान गरी मतपेटकि भित्र खसालेको मतपत्र बगिरन वा नष्ट गर्न वा मतपत्र बगिरने वा नष्ट गराउने कुनै वस्तु वा पदार्थ मतपेटकिभित्र खसाल्न वा राख्न वा वदियुतीय उपकरण वा माध्यमद्वारा मत सङ्केत गरिएको अवस्थामा त्यस्तो मतपत्र वा मत सङ्केतलाई नकाल्न वा त्यस्तो मत सङ्केतलाई प्रभाव पार्न सक्ने गरी कुनै संयन्त्र, उपकरण वा वदियुतीय माध्यम बनाउन वा त्यसको प्रयोग गर्न वा त्यस्तो संयन्त्र वा उपकरण अन्य कसैलाई दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १३. मतदान गर्न बाधा गर्न नहुने: (१) कसैले पनमितदातालाई मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न नदनि गौँडा वा बाटो छेक्न वा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न कुनै कसिमिले बाधा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १४. गैर नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नहुने: (१) कुनै पनगैर नेपाली नागरिकले नरिवाचनमा मतदान गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १५. मतगणना स्थलमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गर्न नहुने: (१) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि

वा आयोगबाट अनुमतप्राप्त व्यक्तिलाई बाहेक अन्य कुनै पनव्यक्तमितगणना स्थलमा प्रवेश गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १६. मतगणना सम्बन्धी सामग्री बगिरन वा नोक्सान गर्न नहुने: (१) कसैले पनरिवाचनको मतगणना भइरहेको अवस्थामा मतपेटिका वा मतपत्र वा नरिवाचन सम्बन्धी अन्य कुनै पनकिागजपत्र बल प्रयोग गरी वा नगरी खोस्न, लुट्न, बगिरन वा कुनै कसिमिले नोक्सान गर्न वा नरिवाचन अधिकृतको अनुमतिबिना मतगणना स्थलबाट अन्यत्र लैजान हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १७. गलत ढङ्गले मतगणना गर्न नहुने: (१) नरिवाचन अधिकृत वा मतगणनामा संलग्न कुनै कर्मचारीले कुनै मत सदर मत हो भन्ने विश्वास गर्न सकिने मनासबि आधार र कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो मत गणना नगर्न वा कुनै मत सदर मत होइन भनी विश्वास गर्न सकिने मनासबि आधार र कारण हुँदाहुँदै त्यस्तो मत गणना गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने नरिवाचन अधिकृत वा कर्मचारीलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । १८. हातहतियार साथमा लिएर हिँड्न वा प्रयोग गर्न नहुने: (१) सुरक्षाको काममा खटएका सुरक्षाकर्मीले कानून बमोजमि लानि पाउने हातहतियार बाहेक अन्य कुनै पनव्यक्तलि मतदान केन्द्र वा मतगणना स्थल र त्यसको वरपरि कुनै प्रकारको वसिफोटक पदार्थ वा रासायनिक वा वषिलु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकुरी, बनदुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिँड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १९. शान्ति भङ्ग गर्न नहुने: (१) नरिवाचनको लागि मतदान हुने दनिमा मतदान कार्य प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन घण्टा अघिदखितमतदान कार्य समाप्त नभएसम्म कसैले पनमितदाता वा मतदान केन्द्रमा मतदानको काममा संलग्न व्यक्ती वा कर्मचारीलाई बाधा हुने गरी मतदान केन्द्र रहेको घर, भवन वा ठाउँ र मतदानलाई असर पर्ने गरी त्यसको वरपरिको कुनै नजिी वा सार्वजनिक घर, भवन वा जग्गामा देहायका कुनै काम गरी शान्ति भङ्ग गर्न वा भय, त्रास सृजना गर्न वा नरिवाचनको वातावरण बथिले कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) साउण्ड सिस्टिम, सर्ट मेसेज सर्भिस (एसएमएस), सामाजिक सञ्जाल वा यस्तै अन्य कुनै साधन प्रयोग गर्न, । (ख) बाजा बजाउन, नाचगान गर्न, सार्वजनिक भोज गर्न, जुलुस प्रदर्शन वा जुनसुकै कसिमिको सभा वा समारोह गर्न वा हुलहुलुजत वा होहल्ला गर्न वा गराउन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-४ । नरिवाचनमा प्रभाव पार्ने सम्बन्धी कसूर तथा सजाय । २०. प्रभाव पार्न नहुने: (१) नरिवाचनको सलिसलामा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै काम गरी नरिवाचनमा कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा नजिहरुमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ती वा नरिवाचन अधिकृत वा नरिवाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई कुनै कसिमिको प्रभाव पार्न हुँदैन:- । (क) कुनै पनव्यक्तिलाई नरिवाचनमा उम्मेदवारी दनि वा नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि नरिवाचनको प्रचार प्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चिति गर्ने उद्देश्यले बाधा अवरोध पुर्‍याउने वा पुर्‍याउन लगाउने वा थुनछेक गर्ने वा गराउने, । (ख) कुनै पनकिसिमिको हातहतियार वा वसिफोटक पदार्थ प्रदर्शन वा प्रयोग गर्ने, । (ग) कुनै कसिमिको क्षति पुर्‍याउने, । (घ) धाक, धम्की वा डर त्रास देखाउने, । (ङ) सामाजिक प्रतिष्ठा आघात पुर्‍याउने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा सामाजिक बहिष्कार गर्न धम्की दनि, ।

(च) कुनै कसिमिले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउने, । (छ) धर्म भकाउने वा प्रतजिजा गराउने । (२) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा नरिवाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, पदाधिकारी, अनुगमनकर्ता वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगले खटाएको पर्यवेक्षक वा सञ्चारकर्मी वा कुनै संस्थाले नरिवाचनको कुनै काम गर्दा कानून बमोजमि कुनै उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दनि बाहेक नरिवाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै कसिमिको काम गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) उपदफा (१) को खण्ड (क) वा (ख) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (१) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) वा उपदफा (२) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २१. नगद वा जिन्सी दनि वा लानि नहुने: (१) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले नरिवाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई नजिको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरे बापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दनि वा दनि मज्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनित्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लानि वा लानि मज्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । परिच्छेद-५ । नरिवाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कसूर तथा सजाय । २२. प्रचार प्रसार गर्न नहुने: (१) नरिवाचनको सलिसलामा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गर्दा गराउँदा देहायका कुनै उद्देश्यले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन:- । (क) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमनमा आँच पुर्‍याउने वा खलल पार्ने, । (ख) जनतामा नहिंति सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता वा प्रतस्पर्धात्मक बहुदलीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आँच पुर्‍याउने वा खलल पार्ने, । (ग) कुनै धर्म, जात जाति, वर्ग,

क्षेत्र वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्याउने वा हिसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा भाषा, धर्म, समुदाय वा क्षेत्रीयताको आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न गर्ने । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २३. चरित्र हनन गर्न नहुने: (१) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले नरिवाचनको नतजामा प्रभाव पार्नका लागि कुनै उम्मेदवार वा नजिको परिवारको सदस्यको कुनै पनकिसिमिले चरित्र हनन गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । २४. नरिवाचनको प्रचार प्रसारमा गर्न नहुने अन्य कार्य: (१) कसैले पननरिवाचनको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले आयोगले तोकेको आकार र रङ्गको सामान्य पर्चा वितरण गर्न बाहेक कुनै प्रकारको पोस्टर, भित्ति लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिसिप्ले छापन वा छपाउन वा प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) नरिवाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारको लागि कुनै पनधारमिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सरकारी, सार्वजनिक वा नजि भवन, स्मारक, परखाल वा बनोटमा कुनै पर्चा टाँस्न वा टाँस्न लगाउन वा लेख्न वा लेख्न लगाउन हुँदैन । (३) नरिवाचन सम्बन्धी प्रचार प्रसारको लागि उपदफा (१) बमोजमि पर्चा तयार गर्दा मुद्रण गर्ने छापाखानाको तथा मुद्रण गर्न लगाउने राजनीतिक दल वा व्यक्तिको नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी तयार गर्न हुँदैन । (४) नरिवाचनको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले गरिने सभा वा भेलामा वा त्यस्तो सभा वा भेलाको लागि सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक अन्यत्र साउण्ड सिस्टमको प्रयोग गर्न हुँदैन । (५) कसैले पनमतदान हुने दनिभन्दा अठ्चालसि घण्टा अघिदिख भितगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा वपिक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनप्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन । (६) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगको मर्यादामा प्रतिकूल असर पुग्ने गरी प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । (७) उपदफा (१), (२), (३), (४), (५) वा (६) वपिरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, नरिवाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (८) राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) वपिरीत पर्चा, पोस्टर, भित्ति लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिसिप्ले प्रयोग गरे वा गराएमा उपदफा (७) बमोजमिको अधिकारीले त्यस्तो पर्चा, पोस्टर, भित्ति लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिसिप्ले जफत गर्नेछ र त्यस्तो पर्चा, पोस्टर, भित्ति लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिसिप्ले प्रयोग गरेको स्थानलाई दुरुस्त बनाई राख्न आदेश दनिछ । (९) उपदफा (८) बमोजमिको आदेश पालना नगर्नेलाई उपदफा (७) बमोजमिको अधिकारीले थप पच्चस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो पर्चा, पोस्टर, भित्ति लेखन, तुल, ब्यानर, डिजिटल डिसिप्ले प्रयोग गरेको स्थान दुरुस्त बनाउन लागेको खर्च असुल उपर गर्न सक्नेछ । २५. अनुचित ढङ्गले सवारी साधनको प्रयोग गर्न नहुने: (१) नरिवाचनको प्रचार प्रसारको सलिसलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको सङ्ख्याभन्दा बढी र आयोग वा नरिवाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) नरिवाचनको प्रचार प्रसारको सलिसलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्था वा कुनै शक्तिषण संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । (३) कुनै पनराजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले नरिवाचन प्रचार प्रसारको सलिसलामा कुनै सवारी साधनको प्रयोग गरी र्याली गर्न वा गराउन हुँदैन । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) वपिरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, नरिवाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (५) राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) वा (२) वपिरीत सवारी साधन प्रयोग गरेमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । उपदफा (४) बमोजमि जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सवारी साधन नरिवाचन अवधिभरको लागि किब्जामा लनिछ र उपदफा (२) बमोजमिको सवारी साधन प्रयोग भएकोमा त्यस्तो सवारी साधन प्रयोग गर्न दनि अधिकारीलाई वभिगीय कारबाही हुनेछ । २६. सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न नहुने: (१) नरिवाचनको प्रचार प्रसारको सलिसलामा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अन्य कुनै व्यक्तिले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउन हुँदैन । तर प्रचलित कानून बमोजमि पाएको सुविधा उपभोग गर्न यस उपदफाले बाधा पार्ने छैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्नेलाई नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न वा गराउनबाट रोकन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि आयोगमा लेखी पठाउनेछ । (३) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तिलाई आयोगले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संस्थाको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न दनि अधिकारीलाई वभिगीय कारबाही हुनेछ । परिच्छेद-६ । नरिवाचन प्रचार प्रसारको आय-व्यय सम्बन्धी कसूर तथा सजाय । २७. आर्थिक सहयोग लनि नहुने: (१) राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिले नरिवाचन प्रचार प्रसारमा प्रचलित सङ्घीय कानून वपिरीत हुने गरी

सरकारी वा सार्वजनिक निकाय वा गैरसरकारी संघ संस्थाबाट कुनै पनप्रकारको आर्थिक सहयोग लनि हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) वपिरीत आर्थिक सहयोग लनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्तीर त्‍यस्‍तो आर्थिक सहयोग दनि गैरसरकारी संस्थाको सम्बन्धति व्यक्‍तिलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वपिरीत आर्थिक सहयोग दनि सरकारी वा सार्वजनिक निकायको सम्बन्धति अधिकारीलाई वभिगीय कारबाही हुनेछ । (४) कसैले उपदफा (१) बमोजमिका निकायबाट आर्थिक सहयोग लएमा आयोगले समय तोकी त्‍यस्‍तो रकम आयोगमा दाखला गर्न आदेश दनिछ र त्‍यस्‍तो रकम आयोगमा दाखला नगर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्‍तबाट आयोगले त्‍यस्‍तो रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरी त्‍यस्‍तो राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा व्यक्‍तिलाई सोही बराबरको रकम जरविना गर्नेछ । २८. अन्य व्यक्‍तबाट खर्च गराउन नहुने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नरिवाचन प्रचार प्रसारमा खर्च गर्दा अन्य व्यक्‍तिलाई खर्च गर्न लगाउन हुँदैन । तर आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधि मार्फत खर्च गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग वा नरिवाचन अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ । २९. आयोगले तोकेको हदभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नरिवाचन प्रचार प्रसारमा नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि तोकिएको नरिवाचन खर्चको हद भन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्नेलाई आयोगले त्‍यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरविना गर्न सक्नेछ । ३०. नषिधति कार्यको लागि आर्थिक सहयोग लनि वा खर्च गर्न नहुने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नरिवाचन प्रचार प्रसार अभियानमा यस ऐन वा नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून वा नरिवाचन आचारसंहिताले नषिध गरेको काम कारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लनि वा काम कारबाहीको लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) आयोगले उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्‍यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरविना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि भएको जरविना छ महनिसम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पननरिवाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषति गर्न सक्नेछ । ३१. नरिवाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको वविरण बुझाउनु पर्ने: (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नरिवाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको वविरण प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (२) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले उपदफा (१) बमोजमिको आम्दानी र खर्चको वविरण सम्बन्धति सबैको जानकारीको लागि आयोगले तोके बमोजमि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको वविरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई नरिवाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि जरविना गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमिको वविरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरविना गरी मनासबि समय तोकी त्‍यस्‍तो वविरण सार्वजनिक गर्न आदेश दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको समयभतिर त्‍यस्‍तो वविरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटककै पछि पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरविना गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । अन्य कसूर तथा सजाय । ३२. गलत लखितलाई मान्यता दनि नहुने: (१) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा नरिवाचनमा संलग्न कर्मचारीले कुनै लखित, कागजात, अभिलेख वा वविरण झुट्टा हो भन्ने मनासबि आधार र कारण हुँदाहुँदै त्‍यस्‍तो लखित, कागजात वा अभिलेखलाई कानून बमोजमिको प्रयोजनका लागि मान्यता दनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । ३३. पदीय जमिम्वारीबाट पन्छनि नहुने: (१) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, नरिवाचनमा संलग्न कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी वा आयोगबाट खटाइएको अनुगमनकर्ता आफ्नो पदीय जमिम्वारीबाट पन्छनि हुँदैन । (२) उपदफा (१) वपिरीतको कार्य गर्ने नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । ३४. नरिवाचनको गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, नरिवाचनमा संलग्न कर्मचारी, अनुगमनकर्ता, सुरक्षाकर्मी र कानून बमोजमि नरिवाचनको कुनै काममा खटिएको, प्रतनिधित्व गरिहेको वा सघाउ पुर्याइरहेको कुनै व्यक्‍तिले त्‍यस्‍तो कामको सन्दर्भमा आफूलाई प्राप्त जानकारी कानून बमोजमिको अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै व्यक्‍तिलाई दनि, अभिव्यक्त गर्न वा प्रकट गर्न हुँदैन । (२) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, नरिवाचनमा संलग्न कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, अनुगमनकर्ता वा आयोगले नरिवाचनमा खटाएको पर्यवेक्षक वा उम्मेदवार वा नजिको कुनै प्रतनिधि वा मतदाता वा अन्य व्यक्‍तिले कुनै मतदाताले मत दिएको वा नदिएको वा कुनै उम्मेदवारलाई मत दिएको वा कसले कति मत पाएको वा मतपत्रमा मतदाता चिनि गरी कुनै पनकिसिमिको सङ्केत वा चिन्ह रहेको वा अन्य कुनै कुराहरू कसैलाई भनी, लेखी वा कुनै कसिमिले प्रकाशन गरी प्रकट गर्न वा गराउन हुँदैन । तर नरिवाचन अधिकृत वा नजिबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीले मतगणनाको सलिसलामा उम्मेदवारहरूले पाएको मतसङ्ख्या सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन वा त्‍यस्‍तो जानकारीको आधारमा भन्न, लेख वा प्रकाशन गर्न यस दफाले कुनै बाधा पुर्याएको माननि छैन । (३) उपदफा (१) वा (२) वपिरीतको कार्य गर्ने व्यक्‍तिलाई आयोग, नरिवाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) वा (२) वपिरीतको कार्य नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले

गेरेमा नजिलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि कारबाही हुनेछ । ३५. नरिवाचनमा प्रतकिल असर पर्ने अन्य कार्य गर्न नहुने: (१) कसैले पनयिस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित कार्यका अतिरिक्त नरिवाचन सम्बन्धी कार्यमा प्रतकिल असर पर्ने अन्य कुनै कसिमिको कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । ३६. उद्योग, मद्दत वा दुरुत्साहन गर्न नहुने: (१) कसैले पनयिस ऐन विपरीतको कार्य गर्ने उद्योग गर्न वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत वा दुरुत्साहन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । परिच्छेद-८ । जरिवाना तथा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया । ३७. जरिवाना गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि आयोग, नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले जरिवाना गर्दा कसूरको गम्भीरताको आधारमा तत्काल जरिवाना गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गरेको जरिवाना वापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिले बुझाएपछि तत्काल त्यसको रसदि दानि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जरिवाना गर्ने अधिकारीले गरेको जरिवाना उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि जरिवाना नबुझाउने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने अधिकारीले जरिवानाको रकम बापत प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि कैद गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दानि पर्नेछ । (५) यस ऐन बमोजमि कुनै अधिकारीले एउटै कसूरमा कुनै व्यक्तिलाई एकपटक जरिवाना गरसिकेपछि सोही कसूर बापत अन्य अधिकारीले पुनः जरिवाना गर्न सक्ने छैन । (६) यस दफा बमोजमि जरिवाना गर्ने अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई जरिवाना गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसूर तथा नजिलाई गरिएको जरिवाना सम्बन्धी विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सञ्चार माध्यमबाट तत्काल सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ३८. विभागीय वा अन्य कारबाही: (१) यस ऐन बमोजमि विभागीय कारबाही गर्नु पर्ने कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई आयोग आफैले विभागीय कारबाही गर्न वा अख्तियारवाला समक्ष विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्नेछ र विभागीय कारबाही नहुने पदाधिकारीको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गर्न सम्बन्धित नकियमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही भएको वा कारबाहीको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई आयोगले नरिवाचन सम्बन्धी काम कारबाहीबाट तत्काल रोक लगाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कारबाहीको लागि सिफारिस भई आएमा अख्तियारवालाले त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन महिनाभित्र कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दानि पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कारबाही गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई नगराउने अख्तियारवालालाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी पठाएको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ ।

अनुसन्धान, मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा गर्ने प्रक्रिया । ३९. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) दफा ४१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूरको अनुसन्धान आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दाको अनुसन्धानको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीले पर्याप्त सबुद प्रमाणको आधारमा कसूरमा संलग्न रहेको शङ्का लागेको व्यक्तिलाई प्रचलति कानून बमोजमि पक्राउ गर्न सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिई त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पक्राउ परेको व्यक्तिलाई हरिसतमा राखी अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले नजिलाई बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र अदालत समक्ष उपस्थिति गराई अदालतको अनुमति लिएर मात्र हरिसतमा राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि हरिसतमा राख्ने अनुमति भागेमा अदालतले अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको र हरिसतमा राख्नु पर्ने कारण समेतलाई विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा अनुसन्धान भैरहेको र हरिसतमा राख्नु पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिने सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश पालना गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । यसरी दिएको आदेश पालना नगर्ने त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई उपर मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको मतिले साठी दिनभित्र अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिसक्नु पर्नेछ । तर प्रतविदी हरिसतमा रहेको अवस्थामा भने मुद्दा चलने देखिएमा त्यस्तो प्रतविदी हरिसतमा रहेको बढीमा पन्ध्र दिनसम्ममा अभियोगपत्र दायर गरिसक्नु पर्नेछ । (७) अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो राय सहित मुद्दा चलने वा नचल्ने नरिणको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मसिलि एवं सबुद प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि मसिलि प्राप्त भएपछि सरकारी वकीलले मुद्दा चलने वा नचल्ने नरिण गरी मुद्दा चलने भए मुद्दा दायर गर्ने म्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मसिलि फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि सरकारी वकीलबाट मुद्दा चलने गरी नरिण भएमा त्यस्तो नरिण प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले अभियोगपत्र तयार गरी अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । ४०. नेपाल सरकार वादी हुने: दफा ४१ को उपदफा (३) मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ४१. मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा: (१) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको नरिवाचन सम्बन्धी परिच्छेद-१० बमोजमिको मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।

(२) सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको नरिवाचन बाहेक अन्य नरिवाचन सम्बन्धी परिच्छेद-१० बमोजमिको मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा सम्बन्धित प्रदेशको

उच्च अदालतले गर्नेछ । (३) दफा ४ को उपदफा (५) र (६), दफा ५ को उपदफा (५), दफा ६ को उपदफा (३), दफा १२ को उपदफा (२), दफा १४ को उपदफा (२), दफा १६ को उपदफा (२), दफा १८ को उपदफा (२), दफा २० को उपदफा (३) र (४), दफा २१ को उपदफा (२), दफा २२ को उपदफा (२) तथा दफा २३ को उपदफा (२) बमोजमि सजाय हुने कसूर तथा त्यस्तो कसूरको उद्योग, मददत वा दुरुत्साहन सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा कनिरा नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिएको अदालतले गर्नेछ । ४२. मुद्दाको कार्यवधि: यस ऐन बमोजमिको मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्दा संक्षिप्त कार्यवधि ऐन, २०२८ बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१० । नरिवाचन बदर सम्बन्धी व्यवस्था । ४३. नरिवाचन बदर गर्न उजूर दनि सक्ने: (१) सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुनै आधारमा नरिवाचन बदर गरी पाउँ भनी उजूर गर्नु पर्ने कारण सरिजना भएको मतिले पन्ध्र दनिभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दनि सक्नेछ:- । (क) नरिवाचनमा यस ऐनको परिच्छेद-२, ३, ४, ५, ६ र ७ विपरीतको कार्य भएकोले नरिवाचन नषिपक्ष नभएको, । (ख) नरिवाचनमा कुनै व्यक्तिले उम्मेदवार हुनको लागि दिएको मनोनयनपत्र सदर हुनु पर्नेमा सदर नभएको वा बदर वा खारेज हुनु पर्नेमा बदर वा खारेज नभएकोले त्यस्तो नरिवाचनको नतजिमा फरक परेको, । (ग) नरिवाचति उम्मेदवारले नरिवाचनमा प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजमि तोकिएको हदभन्दा बढी खर्च गरेको वा नजिले अस्वाभाविक रुपले वा गैरकानूनी प्रयोजनको लागि खर्च गरेको वा गैरकानूनी रुपमा सहयोग प्राप्त गरेको । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको उजुरी प्रमाणति भएमा अदालतले नरिवाचति उम्मेदवारको नरिवाचन बदर गर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु प्रमाणति भएमा त्यस्तो नरिवाचन बदर हुने छैन:- । (क) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको कुनै काम कारबाही नरिवाचति उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधिको जानकारी वा अनुमत बिना भएको वा नजिले नरिवाचनमा त्यस्तो काम कारबाही हुन नदनि प्रयत्न गरेको, वा । (ख) उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको कुनै काम कारबाहीबाट नरिवाचनको परिणाममा वास्तविक रुपमा असर नपरेको । ४४. दोहोर्‍याई मतगणना हुन सक्ने: (१) कुनै नरिवाचनमा सम्बन्धित उम्मेदवारले देहायका कुराको आधारमा मतगणना कार्य बदर गरी पाउँ भनी उजूर गर्नु पर्ने कारण सरिजना भएको मतिले पन्ध्र दनिभित्र सम्बन्धित अदालतमा उजुरी दनि सक्नेछ:- । (क) आफूले बढी मत प्राप्त गरेको भए तापनि अर्को उम्मेदवारले गैरकानूनी तरिकाले बढी मत प्राप्त गरी विजयी भएको, । (ख) बदर हुने मतपत्र बदर नगरेको वा कानून बमोजमि सदर हुने मतपत्र सदर नगरेको, ।

(ग) कानून बमोजमि मतगणना गर्नु पर्नेमा त्यस बमोजमि नगरी मतगणना गरेको । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको उजुरी प्रमाणति भएमा अदालतले त्यस्तो मतगणना कार्य बदर गरी दोहोर्‍याई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मतगणना गर्दा सम्बन्धित नरिवाचन क्षेत्रका सबै उम्मेदवारले पाएको मत गणना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि मतगणना गर्दा उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ । तर मतगणनाको रीतपूर्वक जानकारी दिएकोमा कुनै उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधि उपस्थिति नभएको कारणले मतगणना गर्न बाधा पर्ने छैन । (५) उपदफा (२) बमोजमि मतगणना गर्दा उजूरवाला उम्मेदवार वा अन्य कुनै उम्मेदवारले बढी मत पाएको प्रमाणति भई त्यसको कारणले नरिवाचन परिणाम फरक पर्ने देखिएमा नरिवाचति उम्मेदवारको नरिवाचन परिणाम बदर हुनेछ र अदालतले बढी मत पाउने उम्मेदवार कानून बमोजमि नरिवाचति भएको नरिणय गर्नेछ । ४५. मतदान गरेको विषयमा नसोधनि: यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गत चलेको कुनै मुद्दा मामला वा कानूनी कारबाहीमा कुनै पनिसाक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनमा नजिले कसलाई मत दिएको हो भनी सोधनि छैन । ४६. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) दफा ४३ वा दफा ४४ बमोजमि उजुरी दाँदा पन्ध्र हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उजुरी झुट्टा ठहरेमा सो उपदफा बमोजमि राखिएको धरौटी जफत हुनेछ । ४७. मत बराबर भएमा गर्ने: दफा ४४ बमोजमि मतगणना गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारहरुले पाएको मत सङ्ख्या बराबर भई नरिवाचति उम्मेदवार छुट्याउन नसकनि भएमा अदालतले मत बराबर पाउने उम्मेदवारहरु बिच गोला हाली नरिणय गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो नरिणय बमोजमि छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरी नरिवाचति भएको मानिन्छ । ४८. प्रमाण नलाग्ने: यस ऐन बमोजमिको मुद्दाको कारबाहीको सलिसलामा अदालतले सोधेको कुनै प्रश्नको सम्बन्धमा कुनै साक्षीले दिएको जवाफ नजिको वरिद्धमा चलेको कुनै मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन र त्यस्तो जवाफलाई प्रमाणको रुपमा पेश गर्न पाइने छैन । ४९. उजुरी फर्ति लनि सक्ने: उजूरवालाले दफा ४३ वा ४४ बमोजमि दिएको उजुरी अदालतको अनुमतले फर्ति लनि सक्नेछ । तर कुनै अनुचति लाभको लागि उजुरी फर्ति लनि नविदन दिएको हो भन्ने लागेमा अदालतले त्यस्तो उजुरी फर्ति लनि अनुमति दिनि छैन । परिच्छेद-११ । विधि । ५०. गरिफ्तार गर्ने प्रक्रिया: (१) आयोग, नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले मतदान कार्यमा वा मतगणना कार्यमा वा नरिवाचनको अन्य कुनै कार्यमा बाधा पुर्याउने वा पुर्याउन उद्योग गर्ने वा मददत गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई त्यस्तो काम नगर्न र त्यस्तो स्थानबाट बाहिर जान आदेश दनि सक्नेछ ।